

(ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เป็น ๑๐ หลัก

เมื่อมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ บัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม มีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนกับของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จึงมีหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งถือเป็นผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรา ๒๕^๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ข้อ ๗^{๑๐} และ ข้อ ๘^{๑๑} โดยให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งข้อมูลที่ต้อง และจำเป็นในการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเป็นผู้ขอใช้หรือขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทราบ และที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ให้ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น จึงเป็นการตีความตามบทบัญญัติของกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่จะให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรของชาติ และการใช้ทรัพยากรดังกล่าวนี้ก็ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิม ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๔

^๙ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๔๔

มาตรา ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจำเป็นในการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเป็นผู้ขอใช้หรือขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทราบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นนั้นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีผลกระทบต่อการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าโดยให้ระยะเวลาที่สมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน

^{๑๐-๑๑} ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตทุกรายที่มีเลขหมายโทรคมนาคม มีหน้าที่ต้องแจ้งผู้รับใบอนุญาตรายอื่นให้ทราบถึงเลขหมายโทรคมนาคมที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นดำเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถติดต่อกันได้ในทุกโครงข่าย

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตทุกรายมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นสามารถติดต่อกันได้ในทุกโครงข่าย



พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้โครงข่ายของ กสท. ในการให้บริการไม่ใช่งานโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม จึงไม่มีสิทธิที่จะขอใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ฟ้องคดี การขอเชื่อมต่อโครงข่ายจึงเป็นเรื่องที่ กสท. ต้องทำความตกลงกับผู้ฟ้องคดี การตกลงโดยผลการขัดต่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งตีความให้สิทธิแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงอย่างเดียว และส่งผลทำให้ประชาชนผู้ใช้เลขหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถูกจำกัดในการติดต่อสื่อสารถึงกัน การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของตนนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย กรณีเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ จึงไม่อาจนำหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงมิได้เป็นการตีความเกินเลยไปจากที่กฎหมายให้อำนาจไว้

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การสื่อสารแห่งประเทศไทยไม่มีอำนาจให้สัมปทานกิจการโทรคมนาคมซึ่งเป็นกิจการที่รัฐผูกขาด กิจการและการดำเนินการต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องทำในนาม กสท. จะทำในนามของตนเองไม่ได้ สัญญาพิพาทจึงเป็นสัญญาร่วมลงทุนมิใช่สัญญาสัมปทาน นั้น เห็นว่า สัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ และฉบับลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๙ ระหว่าง บมจ.กสท โทรคมนาคม กับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จัดให้มี ขยายและดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ในพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตและภายใต้การกำกับดูแลของ กสท. ซึ่งข้อ ๑๔ ของสัญญาดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหน้าที่ดำเนินการจัดหาเลขหมายโทรศัพท์และระบบที่ใช้เชื่อมโยงโครงข่ายขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเพื่อนำมาใช้ในการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องรับผิดชอบในการสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมสายกับสถานีเครือข่ายและระบบควบคุมต่าง ๆ และตามข้อ ๖ ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ กสท. ตลอดอายุสัญญาเป็นรายปี โดยคิดเป็นอัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริการก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ แต่ต้องไม่น้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ



ที่กำหนดไว้ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปี เมื่อได้พิจารณาสัญญาข้างต้นแล้ว เห็นได้ว่า ในการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามสัญญาข้างต้นนั้น กสท. มิได้มีอำนาจหรือมีส่วนในการร่วมบริหารงานกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทั้งกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องก่อตั้งด้วยทุนของตนเอง ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงจากการลงทุนเอง รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าในนามของตนเอง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพียงมีหน้าที่ต้องจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ กสท. ตามผลกำไรที่ได้รับ การดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีลักษณะที่แยกออกจาก กสท. อย่างชัดเจน ดังนั้น การติดต่อกรณีเรื่องเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงสามารถดำเนินการในนามของตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องกระทำในนามของ กสท. แต่อย่างใด

สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า กฎหมายได้เปิดช่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำความตกลงเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบใดแบบหนึ่งได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่จะต้องทำความตกลงกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อมีสิทธิขอใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า มาตรา ๘๐ วรรคสามและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ที่บัญญัติให้ผู้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจะทำความตกลงกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือองค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา เป็นการได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติข้างต้นนั้น มิได้เป็นบทบังคับเด็ดขาด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้ดำเนินการดังกล่าว ก็มิได้เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิเสธไม่เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๔/๒๕๕๙)

๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๖

คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญขององค์ประกอบคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งจะต้องแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการแต่งตั้งบุคคลผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านการสื่อสาร) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวถือว่าเป็นข้าราชการพลเรือนระดับสูง มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ช่วยและปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับกิจการคมนาคมโดยเฉพาะด้านการสื่อสาร บุคคลผู้นี้จึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับคุณสมบัติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารอันเป็นคุณสมบัติตรงตามความต้องการของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทที่ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจที่จะแปลงสภาพ คือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย แปลงสภาพเป็นบริษัท ทศท. คอเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และไม่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ประกอบกิจการค้าและให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น จึงมิได้เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การโทรศัพท์ตามมาตรา ๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทจึงชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ บัญญัติให้คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โดยมิได้บัญญัติให้มีการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่ว่าสมควรจะแปรรูปหรือเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นหุ้นของบริษัทหรือไม่ แต่เป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัทตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทได้ดำเนินการมาแล้ว และนำผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น อีกทั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็มีได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เหตุผล ความจำเป็น และผลกระทบ ผลดีผลเสียจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแก่ประชาชน และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกล่าว ในการรับฟังความคิดเห็นจึงไม่จำเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องดำเนินการสำหรับการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์นั้น แม้ว่าการดำเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์จะมีได้ประกาศฉบับเดียวกันติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ (๑) ของระเบียบดังกล่าว แต่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจก็ได้ดำเนินการจัดให้มีประกาศทางหนังสือพิมพ์ที่มีการจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ฉบับละหนึ่งวันเป็นเวลาติดต่อกันถึง ๖ วัน อันถือได้ว่าเป็นระยะเวลาเพียงพอ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบได้ จึงยังมีใช้กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ (๑) ของระเบียบดังกล่าวเสียทั้งหมด และกรณียังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้เกิดการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนอื่น ๆ และกระบวนการขั้นตอนในการแปรรูปที่ดำเนินการผ่านมาโดยชอบแล้วเสียไปแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม โดยที่ภายหลังจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้แปลงสภาพเป็นบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แล้ว บริษัทดังกล่าวย่อมมีฐานะเป็นผู้ประกอบการเอกชนที่แสวงหากำไรอันจะต้องเสียค่าตอบแทนการใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และจะต้องไม่มีสิทธิมากกว่าผู้ประกอบการเอกชนรายอื่น การที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีมติเห็นชอบการโอนทรัพย์สินทั้งหมดขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย รวมทั้งทรัพย์สินจากการร่วมการงานไปเป็นของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม) โดยให้คงเงื่อนไขของสัญญาเดิม ซึ่งมีผลทำให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม) ใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามที่กำหนด และเสนอผลการพิจารณา



ต่อคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามลำดับ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอมา
และไม่ดำเนินการให้กระทรวงการคลังกำหนดค่าตอบแทนและให้บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม) จ่ายค่าตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด จึงเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๒๔ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ

สรุปข้อเท็จจริง

เดิม องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดดำเนินการและนำมา
ซึ่งความเจริญของกิจการโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับ
กิจการโทรศัพท์และธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการโทรศัพท์
ต่อมา ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป
ซึ่งในวันดังกล่าวองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ใช้ชื่อว่า บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขณะจดทะเบียน
หกพันล้านบาท มีหุ้นจำนวนหกร้อยล้านหุ้น มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการตรา
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๓ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทซึ่งมีนาย ก. ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคม
(ด้านการสื่อสาร) เป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการที่รัฐวิสาหกิจจะเปลี่ยนทุนเป็นหุ้น
อีกทั้ง การโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบและสินทรัพย์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ไปยังบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าสินทรัพย์ สิทธิ ที่มีอยู่เดิมและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ เช่น คลื่นความถี่ เป็นทรัพยากรของชาติโอนไปยัง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจึงเป็นการดำเนินการ
โดยมิชอบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเวลายกเลิก
กฎหมายว่าด้วยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยฯ และให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
กลับคืนสู่ฐานะเดิม พร้อมทั้งให้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นับแต่ศาล
มีคำพิพากษาให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดกระบวนการเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นให้เป็นรูปแบบบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการไว้ ดังนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการและแนวทางให้ดำเนินการนำทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นของบริษัทเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ อนุมัติในหลักการให้เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเป็นหุ้นบริษัทแล้วให้มีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเพื่อทำหน้าที่เสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นตามหลักการและแนวทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ พิจารณาอนุมัติ โดยให้ดำเนินการกำหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจส่วนที่จะโอนให้แก่บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น และส่วนที่จะให้ตกเป็นของกระทรวงการคลัง กำหนดพนักงานที่จะให้เป็นลูกจ้างบริษัท กำหนดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น รายการต่าง ๆ ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ชื่อบริษัท โครงสร้างการบริหารงานบริษัท รายชื่อกรรมการบริษัท จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกำหนดเงื่อนไขเวลาขุบเลิกรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่มีการโอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ หรือคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมอบหมายเมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ แล้ว ให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา และเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เพื่อจดทะเบียนบริษัทต่อนายทะเบียนตามกฎหมายต่อไป โดยการดำเนินการในขั้นตอนสุดท้าย คือ การออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัทตามมาตรา ๒๖^๑

^๑ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นของบริษัทหรือกฎหมายอื่นมีบทบัญญัติให้อำนาจรัฐวิสาหกิจดำเนินการใด ๆ ต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิทธิของบุคคล หรือมีบทบัญญัติให้การดำเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการใด หรือได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด หรือมีบทบัญญัติให้สิทธิพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นกรณีเฉพาะ หรือมีบทบัญญัติคุ้มครองกิจการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นมีผลใช้บังคับต่อไป โดยบริษัทมีฐานะอย่างเดียวกับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายดังกล่าว แต่อำนาจ สิทธิ หรือประโยชน์ที่ว่ามันอาจจำกัดหรืองดได้ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาและอาจกำหนดในพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจนั้นเป็นของคณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดตามที่กำหนด หรือจะให้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ และให้นำมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาให้บริษัทคงมีอำนาจ สิทธิ หรือประโยชน์เพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ การควบคุมให้การใช้อำนาจทางกฎหมายเป็นไปโดยถูกต้อง และการรักษาประโยชน์ของรัฐประกอบด้วย โดยจะกำหนดเงื่อนไขเวลาหรือเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติ



แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขเวลายกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๘^๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจะทำให้การเปลี่ยนสถานะขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยไปเป็นบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสร็จสมบูรณ์ โดยคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า การแต่งตั้งนาย ก. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า โดยที่มาตรา ๑๖^๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ กำหนดให้

หรือให้กรณีใดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งก่อนก็ได้ และคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจต้องเสนอแนะให้ทบทุนแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นอยู่เสมอ

ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นของบริษัทได้ทำสัญญาที่มีข้อกำหนดให้ผู้เป็นคู่สัญญาได้มีสิทธิในการดำเนินการใด ให้ถือว่าคู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดำเนินการตามสัญญานั้นต่อไป จนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด แม้ต่อมาจะมีกฎหมายกำหนดให้กิจการนั้นต้องจัดให้มีการแข่งขันโดยเสรีก็ตาม

อำนาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อำนาจของรัฐมนตรีผู้กำกับดูแล อำนาจ สิทธิ หรือประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสามเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อมีการตรากฎหมายว่าด้วยการดำเนินการที่บริษัทตามวรรคหนึ่งหรือคู่สัญญาตามวรรคสามดำเนินการอยู่ โดยกิจการของบริษัทหรือของคู่สัญญาดังกล่าว แล้วแต่กรณี ต้องอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นตามหลักการแห่งความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้กิจการนั้นต้องได้รับอนุญาตหรือสัมปทาน หรือต้องดำเนินการใด ๆ ถ้าบริษัทหรือคู่สัญญาดังกล่าวมีคำขอให้อนุญาตหรือให้สัมปทานหรือให้ดำเนินการดังกล่าวได้ สำหรับกรณีของคู่สัญญาให้มีสิทธิดังกล่าวได้เท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญา เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมสละสิทธิดังกล่าว หรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้สิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงโดยชดเชยค่าเสียหายให้ตามความเป็นธรรม

อำนาจ สิทธิ หรือประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้สิ้นสุดลงเมื่อบริษัทนั้นสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

^{๒-๓} พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทแล้ว ให้มีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงหรือทบวงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวงนั้นเป็นผู้กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น ผู้แทนพนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้นหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคน ซึ่งจะแต่งตั้งตามความเหมาะสมของการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นหุ้นเป็นกรรมการ และผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้ประธานกรรมการและกรรมการโดยตำแหน่งตามวรรคหนึ่งพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนพนักงาน โดยกรรมการผู้ทรงคุณภูมินั้นจะต้องแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการบัญชี และในกิจการหรือการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ส่วนผู้แทนพนักงานนั้นจะต้องแต่งตั้งจากนายกสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นเสนอในกรณีที่รัฐวิสาหกิจนั้นไม่มีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ให้คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเลขานุการตามที่เห็นสมควร

ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับตำแหน่งดังกล่าว

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มิมีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด ให้ถือว่ากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นอันยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการนั้น

ในกรณีที่บริษัทใดมีอำนาจ ได้รับยกเว้น มีสิทธิพิเศษ หรือได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๒๖ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่ถูกยกเลิกคงใช้บังคับต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖



ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทแล้ว ให้มีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท โดยที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเป็นผู้มีบทบาทและอำนาจหน้าที่อย่างมากในการดำเนินการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด มีหน้าที่ดำเนินการตั้งแต่การกำหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจ ส่วนที่จะโอนให้แก่บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น และส่วนที่จะให้ตกเป็นของกระทรวงการคลัง กำหนดพนักงานที่จะให้เป็นลูกจ้างของบริษัท กำหนดทุนเรือนหุ้นหรือทุนจดทะเบียนสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้น ตลอดจนรายการต่าง ๆ ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น กำหนดชื่อของบริษัท กำหนดโครงสร้างการบริหารงานบริษัท รายชื่อกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชีในวาระเริ่มแรก จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖ จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดเงื่อนไขเวลาขุบเลิกรัฐวิสาหกิจ ในกรณีมีการโอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการโดยตำแหน่ง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนพนักงาน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นจะต้องแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการบัญชี และในกิจการหรือการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทจึงเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญขององค์ประกอบคณะกรรมการดังกล่าวที่จะต้องแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า นาย ก. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านสื่อสาร) และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอยู่ในสังกัดกระทรวงคมนาคมซึ่งกำกับดูแล ดังนั้น ย่อมเห็นได้ว่ารองปลัดกระทรวงคมนาคมมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเป็นหุ้น จึงขัดต่อพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ นั้น เห็นว่า คดีนี้เมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แต่งตั้งนาย ก. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้นนาย ก. ดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านการสื่อสาร) ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนระดับสูง มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ช่วยและปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับกิจการคมนาคม โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร จึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับคุณสมบัติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร



อันเป็นคุณสมบัติตรงตามความต้องการของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทที่ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจที่จะแปลงสภาพ และไม่ปรากฏว่า นาย ก. ได้ประกอบกิจการค้าและให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น นาย ก. จึงมิได้เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การโทรศัพท์ตามมาตรา ๙ (๔)^๔ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ นอกจากนี้ การที่นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่งตั้งนาย ป. รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม^๕ และมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง (๑)^๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ กำหนดไว้หรือไม่ เห็นว่า โดยที่มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๙)^๗ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ

^๔ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. นาย ก.

๒. นาย ข.

(๔) เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งเคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจ ที่จะเปลี่ยนทุนเป็นหุ้น

^{๕-๖} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๐

๑. นาย ก.

๒. นาย ข.

ในกรณีที่มิใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือมิทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

๑. นาย ก.

๒. นาย ข.

มาตรา ๓๘ อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่น ที่ผู้ดำรงตำแหน่งใด จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้าม เรื่องการมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังต่อไปนี้

(๑) นายกรัฐมนตรีอาจมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑. นาย ก.

๒. นาย ข.

^๗ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีหน้าที่เสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น โดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัทนั้น ตามหลักการและแนวทางที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมาตรา ๑๓ (๑) ทั้งนี้ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. นาย ก.

๒. นาย ข.



ได้กำหนดให้คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีได้บัญญัติให้มีการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่ว่าสมควรจะแปรรูปหรือเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นหุ้นของบริษัทหรือไม่ แต่เป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัทตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทได้ดำเนินการมาแล้ว และนำผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น และเมื่อพิจารณาระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ก็มีได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เหตุผล ความจำเป็น และผลกระทบผลดีผลเสียจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแก่ประชาชน และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกล่าว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าคณะกรรมการจัดทำกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาค ๔ ครั้ง และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศ ๑ ครั้ง โดยมีการออกจดหมายเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงมาร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์และประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีประกาศเชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการแปลงสภาพองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนำประเด็นที่เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นทั้ง ๕ ประเด็น พร้อมทั้งจัดพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนในหน้าหนังสือพิมพ์ และเผยแพร่ประกาศตามสื่อต่าง ๆ ทั้งทางสื่อวิทยุ ทางสื่อโทรทัศน์ และทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยในส่วนของทางสื่อหนังสือพิมพ์ มีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นทางสื่อหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๕ หนังสือพิมพ์มติชนในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๕ และหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ เห็นได้ว่า ในการดำเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๕ ได้มีการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยที่มีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายฉบับละหนึ่งวันเป็นเวลา ๖ วัน ส่วนหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ถือว่ามิใช่

(๙) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องตาม (๑) (๒) (๗) และ (๘)



เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีการจำหน่ายแพร่หลาย จึงถือว่ามีได้ดำเนินการจัดให้มีการประกาศทางหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน อันเป็นการไม่ได้ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ (๑)^๙ ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการดำเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์ดังกล่าวจะมีได้ประกาศฉบับเดียวกันติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน แต่คณะกรรมการดังกล่าวก็ได้ดำเนินการจัดให้มีการประกาศทางหนังสือพิมพ์ที่มีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายฉบับละหนึ่งวันเป็นเวลาติดต่อกันถึง ๖ วัน ถือได้ว่าเป็นระยะเวลาเพียงพอ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบได้ จึงยังมีใช้กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ (๑) ของระเบียบดังกล่าวเสียทั้งหมด และกรณียังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนอื่น ๆ และกระบวนการขั้นตอนในการแปรรูปที่ดำเนินการผ่านมาแล้วเสียไปแต่อย่างใด ดังนั้น ถือได้ว่าคณะกรรมการจัดทำกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวแล้ว

คดีมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า การโอนสิทธิ หัก ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ไปยังบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม) ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดดำเนินการกิจการโทรศัพท์แต่เพียงผู้เดียวเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน ซึ่งรวมถึงการดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการโทรศัพท์และธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่อง ใกล้เคียงกับหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการโทรศัพท์ตามพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยฯ และตามมาตรา ๑๖^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้รับโอนทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ ความรับผิดชอบ รวมทั้งได้รับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายให้ไว้แก่กรมไปรษณีย์โทรเลข ในส่วนที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ จึงมีสิทธิและหน้าที่ในการตั้งเสาและขึงสายลวดหรือวางสายลวดหรือสายลวดใหญ่

^๙ ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๙ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำประกาศโดยสรุปในเรื่องที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ ๕ ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยที่มีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน รวมถึงกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงทะเบียน และจัดให้มีการลงทะเบียนไปในคราวเดียวกัน รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐} พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๖ ให้องค์การโทรศัพท์ได้รับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ บรรดาที่กฎหมายให้ไว้แก่กรมไปรษณีย์โทรเลขในส่วนที่เกี่ยวกับการโทรศัพท์

ใต้ดินหรือใต้น้ำ หรือทำกิจการอย่างอื่นเพื่อกิจการของโทรศัพท์ และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในที่ที่มีสาย หรือเสาโทรเลขหรือโทรศัพท์ในเวลาหนึ่งเวลาใดโดยบอกให้เจ้าของหรือผู้ครองทรัพย์สินทราบเพื่อตรวจตรา ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือย้าย ถอนสาย หรือเสาโทรเลข หรือโทรศัพท์ตามมาตรา ๑๔^{๑๐} พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งเป็นอำนาจและหน้าที่เดิมของกรมไปรษณีย์โทรเลข อันเป็นการใช้อำนาจมหาชนของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเหนือพื้นดิน ดังนั้น องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอาจได้มาซึ่งทรัพย์สิน ๒ ประเภท คือ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจโอนแก่กันได้ตามมาตรา ๑๓๐๕^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และทรัพย์สินที่ได้มาโดยทางนิติกรรมตามมาตรา ๙ (๑)^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยฯ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการโอนทรัพย์สิน สิทธิทรัพย์สิน และสิทธิทั้งหมดขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการแปลงสภาพเป็นบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับโอนทรัพย์สิน สิทธิทรัพย์สิน และสิทธิขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมาทั้งหมด และจากรายงานข้อมูลที่ดินของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในภูมิภาคจำนวน ๑,๑๘๗ รายการ ปรากฏว่ามีการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เช่น ที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๑๑๑ รายการ อุทยานแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ที่สาธารณประโยชน์ จำนวน ๑๑๕ รายการ ที่รกร้างว่างเปล่า จำนวน ๙ รายการ ที่ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จำนวน ๔๒๘ รายการ และที่ราชพัสดุ จำนวน ๖ รายการ

^{๑๐} พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ พุทธศักราช ๒๔๗๗

มาตรา ๑๔ กรมมีอำนาจที่จะขึ้นและบำรุงสายโทรเลขหรือโทรศัพท์ไปได้ เหนือ ตาม หรือข้ามอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ และตั้งเสาสูงใน หรือบนอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ได้ตามยุคตามคราว แต่

(ก) กรมต้องไม่ใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายไว้โดยบทมาตรานี้ นอกจากที่เกี่ยวกับการโทรเลขหรือโทรศัพท์ที่กรมได้ตั้งขึ้น หรือบำรุงอยู่เอง

(ข) ในการใช้อำนาจที่ให้ไว้ตามมาตรานี้ กรมต้องพยายามให้มีความเสียหายน้อยที่สุดที่จะเป็นได้ และเมื่อได้ใช้อำนาจนี้แก่ทรัพย์สินใด ๆ กรมต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนให้แก่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายใด ๆ เพราะเหตุที่กรมได้ใช้อำนาจนั้น

^{๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

^{๑๒} พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๙ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวในมาตรา ๖ ให้องค์การโทรศัพท์ที่มีอำนาจรวมถึง

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ มีทรัพย์สินสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จัดหา จำหน่าย ทำการแลกเปลี่ยน โอนและรับโอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งที่ดิน ทรัพย์สินอื่นหรือสิทธิรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ และดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องใช้บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการโทรศัพท์



โดยไม่ปรากฏว่ามีการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งการยินยอมให้ผู้ประกอบการเอกชนใช้ที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการประกอบธุรกิจโดยไม่เสียค่าตอบแทน ย่อมเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของรัฐ เมื่อองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้แปลงสภาพเป็นบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แล้ว จึงต้องถือว่าบริษัทดังกล่าวมิใช่รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาแต่อย่างใด แต่มีฐานะเป็นผู้ประกอบการเอกชนที่แสวงหากำไรอื่นจะต้องเสียค่าตอบแทนการใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และจะต้องไม่มีสิทธิมากกว่าผู้ประกอบการเอกชนรายอื่น แม้เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิม หากเงื่อนไขเดิมไม่มีค่าตอบแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะต้องดำเนินการให้กระทรวงการคลังกำหนดค่าตอบแทนและให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด อีกทั้ง ปรากฏว่ามีการทำสัญญายินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินที่ทำภายหลังได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม) แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๒๓๙ ฉบับ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขัดกับความในมาตรา ๒๔ วรรคสี่^๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การดำเนินการของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทที่มีมติเห็นชอบการโอนทรัพย์สินทั้งหมดขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย รวมทั้งทรัพย์สินจากการร่วมการงานไปเป็นของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม) โดยให้คงเงื่อนไขของสัญญาเดิม ซึ่งมีผลทำให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม) ใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามที่กำหนด และเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เพื่ออนุมัติตามลำดับ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีมติเห็นชอบตามที่เสนอมา และไม่ดำเนินการให้กระทรวงการคลังกำหนดค่าตอบแทนและให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม)

^๓ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๒๔ ในวันที่จดทะเบียนบริษัทตามมาตรา ๒๒ ให้บรรดากิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการอนุมัติโอนไปเป็นของบริษัท หรือเป็นของกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี

ในกรณีนี้ที่โอนไปเป็นของบริษัทตามวรรคหนึ่ง เป็นกรณีที่กระทรวงการคลังค้ำประกันอยู่แล้ว ให้กระทรวงการคลังค้ำประกันนั้นต่อไป โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันก็ได้ เว้นแต่จะมีการตกลงกับเจ้าหนี้ให้ลดหรือปลดปล่อยภาระการค้ำประกันของกระทรวงการคลังนั้น

สิทธิตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงสิทธิตามสัญญาเช่าที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุหรือสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่รัฐวิสาหกิจมีอยู่ในวันจดทะเบียนบริษัทนั้นด้วย

ส่วนสิทธิในการใช้ที่ราชพัสดุหรือสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่รัฐวิสาหกิจเคยมีอยู่ตามกฎหมายที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่น ให้บริษัทมีสิทธิในการใช้ที่นั้นต่อไปตามเงื่อนไขเดิม แต่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

จ่ายค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ดี เมื่อความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ ที่บัญญัติให้คณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทมีหน้าที่เสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น โดยกำหนด
รายละเอียดและวิธีดำเนินการเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญตามลำดับ ซึ่งใน (๑) ให้กำหนด
กิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ ส่วนที่จะโอนให้แก่บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น
และส่วนที่จะให้ตกเป็นของกระทรวงการคลัง จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กรณีที่มี
การกำหนดสิทธิการใช้ที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อาจเป็นได้ทั้งกรณีที่มีสิทธิ
การเช่าที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ หรือสิทธิในการใช้ที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินตามมาตรา ๒๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งหากเป็นการใช้ที่ราชพัสดุ
หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กระทรวงการคลัง
กำหนด บทบัญญัติดังกล่าวมีไว้เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินของหน่วยงาน
ของรัฐและสิทธิในทรัพย์สินของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) เดิม) เมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอให้บริษัทดังกล่าว
ใช้ประโยชน์บนที่ดินเหล่านี้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ โดยคงเงื่อนไขสัญญา ค่าเช่า ค่าตอบแทน
การใช้ที่ดินไว้ตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้แก่องค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีมติเห็นชอบตามที่เสนอมา
อันเป็นการดำเนินการแยกทรัพย์สินและสิทธิของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ แล้ว แต่บทพร่องในส่วนที่มีได้กำหนดค่าตอบแทน
เป็นรายได้แผ่นดินเท่านั้น จึงไม่อาจถือได้ว่ามีผลทำให้การดำเนินการที่ผ่านมาแล้วเสียไป
ทั้งหมด และไม่เป็นเหตุถึงขั้นที่จะเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขยกเลิกกฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทยฯ แต่เห็นควรให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เฉพาะในส่วนที่ให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทศท.
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม) ใช้ประโยชน์บนที่ดินราชพัสดุและที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
โดยมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทน โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดำเนินการให้กระทรวงการคลังกำหนด
ค่าตอบแทนและให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายได้แผ่นดินตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด ส่วนอำนาจในการอนุญาต กำกับดูแล และควบคุมการใช้คลื่นความถี่
ในกิจการโทรศัพท์ แม้เดิมองค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจะเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาต
กำกับดูแล และควบคุมการใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการในกิจการโทรศัพท์ แต่ต่อมาเมื่อมีการ
ใช้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อำนาจในการอนุญาต กำกับดูแล และควบคุมดังกล่าว



ได้โอนไปเป็นอำนาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เช่นกัน ดังนั้น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม) จึงไม่มีอำนาจในการอนุญาต กำกับดูแล และควบคุมการใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการในกิจการโทรศัพท์อีกต่อไป พิจารณาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เฉพาะในส่วนที่ให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม) ใช้ประโยชน์บนที่ดินราชพัสดุและที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยมีได้มีการจ่ายค่าตอบแทน โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดำเนินการให้กระทรวงการคลังกำหนดค่าตอบแทนและให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๘/๒๕๔๘)

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

๑. การลงทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยออกระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับมรดกพันธบัตรและดอกเบี้ยพันธบัตรโดยแบ่งผู้ขอรับมรดกตามมูลค่าพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรที่ตราไว้ หรือจำนวนเงินดอกเบี้ยพันธบัตร และปฏิบัติต่อผู้ขอรับมรดกแต่ละประเภทแตกต่างกันตามมูลค่าของพันธบัตรนั้น แม้จะเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่กรณีจะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็ต่อเมื่อเป็นการปฏิบัติตามอำเภอใจปราศจากเหตุผลอันสมควรเท่านั้น

เมื่อกรณีเป็นที่เห็นได้ว่า การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกคำสั่งเรียกให้ผู้ขอรับมรดกพันธบัตร ที่มีมูลค่าสูงแสดงคำสั่งศาลตั้งผู้ขอรับมรดกเป็นผู้จัดการมรดกต่างจากกรณีการขอรับมรดกพันธบัตร ที่มีมูลค่าน้อยกว่า เป็นไปเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร สิทธิประโยชน์ของทายาทที่มีสิทธิรับทรัพย์มรดกที่แท้จริงทั้งเป็นการคุ้มครองธนาคารแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว การปฏิบัติแตกต่างกันเช่นว่าจึงมิได้เป็นไปตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันสมควร กรณีจึงไม่อาจถือว่าเป็นคำสั่งที่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดแก่ประชาชนเกินสมควร คำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ เรื่อง ระเบียบและพิธีปฏิบัติการขอรับมรดกพันธบัตรและดอกเบี้ยพันธบัตร ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ โดยข้อ ๒ กำหนดว่า นอกจากกรณีตามข้อ ๓ ให้ผู้ขอรับมรดกพันธบัตรจดทะเบียน พันธบัตรจดทะเบียน หรือใบรับเงินพันธบัตร หรือผู้ขอรับมรดกดอกเบี้ยพันธบัตร ยื่นคำขอตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดพร้อมด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้ (๑) คำสั่งศาลตั้งผู้ขอรับมรดกเป็นผู้จัดการมรดกพร้อมสำเนา ๒ ชุด (๒) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอรับมรดก เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวทางราชการ และข้อ ๓ กำหนดว่า ในกรณีขอรับ



มรดกพันธบัตรจดทะเบียน พันธบัตรจดทะเบียน ใบรับเงินพันธบัตร ซึ่งมีราคาที่ตราไว้มีมูลค่ารวมกันไม่เกินหนึ่งแสนบาท และ/หรือในกรณีขอรับมรดกดอกเบียพันธบัตรซึ่งมีจำนวนเงินรวมกันไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หากผู้ขอรับมรดกไม่อาจยื่นคำส่งศาลตามข้อ ๒ ได้ ผู้ขอรับมรดกจะยื่นเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ได้ ก. กรณีขอรับมรดกตามพินัยกรรม ให้ยื่นเอกสารหลักฐานดังนี้ (๑) หนังสือพินัยกรรมพร้อมกับสำเนา ๒ ชุด (๒) ใบมรณะบัตรของผู้มีกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรพร้อมกับสำเนา (๓) หนังสือแสดงการรับจดทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร พันธบัตรจดทะเบียน หรือใบรับเงินพันธบัตร แล้วแต่กรณี (๔) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอรับมรดก เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวทางราชการ ข. กรณีขอรับมรดกโดยไม่มีพินัยกรรม ให้ยื่นเอกสารหลักฐานดังนี้ (๑) ใบมรณะบัตรของผู้มีกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรพร้อมกับสำเนา (๒) บัญชีเครือญาติตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดของผู้มีกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรที่พึงมีสิทธิได้รับมรดก และในกรณีที่ผู้ขอรับมรดกเป็นสามีหรือภริยาของผู้มีกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตร ต้องส่งเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นสามีหรือภริยาหรือสำเนาซึ่งทางราชการรับรองด้วย (๓) หนังสือแสดงการรับจดทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร พันธบัตรจดทะเบียน หรือใบรับเงินพันธบัตร แล้วแต่กรณี (๔) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอรับมรดก เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวทางราชการ

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมของนาง ป. มารดาของผู้ฟ้องคดี โดยพินัยกรรมดังกล่าวระบุให้ยกพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ราคาที่ตราไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นาย ม. บุตรชาย หลังจากที่นาง ป. ได้ถึงแก่กรรมลง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอจัดการมรดก (กรณีมีพินัยกรรม) และหนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมให้นาย ม. แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามคำสั่งที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ เรื่อง ระเบียบและพิธีปฏิบัติการขอรับมรดกพันธบัตรและดอกเบียพันธบัตร ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนขาดคำส่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และหากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งคำส่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมของนาง ป. ผู้ฟ้องคดีย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่ต้องดำเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกอีก และคำสั่งที่ ๑๓๘/๒๕๒๒



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่กำหนดให้ผู้ขอรับมรดกพันธบัตรที่มีราคาต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่จำเป็นต้องแสดงคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก แต่หากเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้องมีคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก เป็นการสร้างขึ้นตอนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่จำเป็น เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะฐานะทางเศรษฐกิจ และไม่สอดคล้องกับมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรของนาง ป. ให้แก่นาย ม. ทายาทตามพินัยกรรม โดยในระหว่างการพิจารณาของศาล พันธบัตรดังกล่าวครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการชำระคืนต้นเงินพันธบัตรเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของนาง ป. ตามที่ระบุไว้ในคำขอรับคืนต้นเงินพันธบัตรแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่คำสั่งที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ ได้แบ่งผู้ขอรับมรดกพันธบัตรจดทะเบียน พันธบัตรจดทะเบียน หรือใบรับเงินพันธบัตร หรือผู้ขอรับมรดกดอกเบียพันธบัตร ออกเป็นสองประเภทตามราคาพันธบัตร หรือใบรับเงินพันธบัตรที่ตราไว้ หรือจำนวนเงินดอกเบียพันธบัตร เป็นสำคัญ กล่าวคือ ประเภทที่ ๑ ผู้ขอรับมรดกพันธบัตรจดทะเบียน พันธบัตรจดทะเบียน หรือใบรับเงินพันธบัตร ซึ่งมีราคาต่ำกว่า ๑ มีมูลค่ารวมกันเกินกว่าหนึ่งแสนบาท และ/หรือผู้ขอรับมรดกดอกเบียพันธบัตรซึ่งมีจำนวนเงินรวมกันเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท ประเภทที่ ๒ ผู้ขอรับมรดกพันธบัตรจดทะเบียน พันธบัตรจดทะเบียน หรือใบรับเงินพันธบัตร ซึ่งมีราคาต่ำกว่า ๑ มีมูลค่ารวมกันไม่เกินหนึ่งแสนบาท และ/หรือผู้ขอรับมรดกดอกเบียพันธบัตรซึ่งมีจำนวนเงินรวมกันไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และการปฏิบัติต่อผู้ขอรับมรดกแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน โดยข้อ ๒ ของคำสั่งที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ กำหนดให้ผู้ขอรับมรดกพันธบัตรฯ (ประเภทที่ ๑) ต้องยื่นคำขอตามแบบที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานคำสั่งศาลตั้งผู้ขอรับมรดกเป็นผู้จัดการมรดกพร้อมสำเนา ๒ ชุด และหลักฐานแสดงตัวของผู้ขอรับมรดก เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวทางราชการ แต่สำหรับผู้ขอรับมรดกตามข้อ ๓ (ประเภทที่ ๒) ไม่ได้กำหนดให้ยื่นคำสั่งศาลตั้งผู้ขอรับมรดกเป็นผู้จัดการมรดกแต่อย่างใด ซึ่งการปฏิบัติแตกต่างกันดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้ต่อเมื่อเป็นการปฏิบัติตามอำเภอใจ ปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเท่านั้น โดยที่เห็นได้ว่าการปฏิบัติต่อผู้รับมรดกพันธบัตรและ/หรือดอกเบียพันธบัตรดังกล่าวมีที่มาจากความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรหรือในดอกเบียพันธบัตรได้ถึงแก่ความตายแล้วในเวลาที่ผู้ขอรับมรดกยื่นคำขอรับมรดกพันธบัตรและ/หรือดอกเบียพันธบัตร และผู้ขอรับมรดกเป็นทายาทของผู้ตายและมีสิทธิรับมรดกพันธบัตรและ/หรือดอกเบียพันธบัตรของผู้ตายที่แท้จริง อันจะยังผลเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินของ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรหรือในดอกเบียพันธบัตร สิทธิประโยชน์ของทายาทของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรหรือในดอกเบียพันธบัตรที่มีสิทธิรับทรัพย์มรดกส่วนนี้ ตลอดจนคุ้มครองผู้ถูกฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจากการถูกผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือทายาทของผู้นั้นที่มีสิทธิรับมรดกฯ ฟ้องร้องทั้งในทางแพ่งและทางอาญา ยิ่งราคาของพันธบัตรที่ตราไว้มีมูลค่าสูงหรือดอกเบียพันธบัตรมีจำนวนเงินรวมกันมาก การตรวจสอบยิ่งต้องกระทำด้วยความรอบคอบรัดกุม และวิธีการตรวจสอบที่มั่นใจได้ว่าถูกต้องที่สุดก็คือการเรียกให้ผู้ขอรับมรดกแสดงคำสั่งศาลตั้งผู้ขอรับมรดกพันธบัตร และ/หรือดอกเบียพันธบัตรเป็นผู้จัดการมรดก และแม้ผู้ยื่นคำขอจะเป็นผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมตามมาตรา ๑๗๑๑^๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่พินัยกรรมตั้งผู้จัดการมรดกอาจตกเป็นโมฆะเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นหรืออาจถูกผู้ทำพินัยกรรมเพิกถอนเสียด้วยการทำพินัยกรรมฉบับหลังก็ได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่อยู่ในวิสัยที่จะตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าพินัยกรรมตั้งผู้จัดการมรดกที่ผู้ตายทำไว้ก่อนตายเป็นพินัยกรรมที่เสียเปล่าแล้วหรือไม่ ดังนั้นการปฏิบัติต่อผู้ขอรับมรดกฯ ตามกรณีของคดีนี้จึงมิได้เป็นไปตามอำเภอใจ แต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟัง กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าคำสั่งที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ ที่แบ่งผู้ขอรับมรดกฯ ออกเป็นสองประเภทตามราคาพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรที่ตราไว้ หรือจำนวนดอกเบียพันธบัตรแล้วปฏิบัติต่อผู้ขอรับมรดกฯ แต่ละประเภทแตกต่างกัน มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และแม้คำสั่งที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ จะเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ขอรับมรดกพันธบัตรจดทะเบียนหรือใบรับเงินพันธบัตร ซึ่งมีราคาที่ตราไว้มูลค่ารวมกันเกินกว่าหนึ่งแสนบาท และ/หรือผู้ขอรับมรดกดอกเบียพันธบัตรซึ่งมีจำนวนเงินรวมกันเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท (ประเภทที่ ๑) ที่จะต้องมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก แต่เมื่อได้คำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือใบรับเงินพันธบัตรหรือในดอกเบียพันธบัตรได้ถึงแก่ความตายแล้วในเวลาที่ผู้ขอรับมรดกฯ ยื่นคำขอรับมรดก และผู้ขอรับมรดกฯ เป็นทายาทที่แท้จริงและมีสิทธิรับมรดกฯ ของผู้ตาย อันจะเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรฯ สิทธิประโยชน์ของทายาทผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มีสิทธิรับมรดกฯ ตลอดจนคุ้มครองผู้ถูกฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่จากการถูกฟ้องร้องทั้งในทางแพ่งและทางอาญา กรณีจึงยังไม่อาจถือว่าคำสั่งดังกล่าวมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดแก่ประชาชนผู้ขอรับมรดกฯ เกินสมควรแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๓๘/๒๕๒๒ ในส่วนของข้อ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๖๙/๒๕๕๙)

^๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๗๑๑ ผู้จัดการมรดกนั้นรวมตลอดทั้งบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมหรือโดยคำสั่งศาล

